

CONTRACT-CADRU

DE PRESTARI SERVICII DE GEOLOCALIZARE SI MENTENANTA

Nr. 134 din data de 09.03.2026

(Sistem de geolocalizare „CyberTrack” prin modul de comunicare SAS, operat prin „CyberPlatform GeoTrack”)

1. Partile contractante

1.1. Prestator

S.C. CyberTeam Solutions S.R.L., cu sediul in Chiajna, Str. Tineretului nr. 63, Bl. 3, Sc. A, Parter, Ap. 3, CUI 42453295, J2020001514234, reprezentata legal de Paraleste Radu, in calitate de Administrator, denumita in continuare CyberTeam Solutions sau Prestatorul.

1.2. Beneficiar

S.C. SMARTFLIX S.R.L., cu sediul social în Municipiul Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, Nr. 3-5, Etaj 2A, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2024002000408, reprezentată legal prin George Florin Popa, în calitate de Administrator, denumita în continuare Beneficiar

Prestatorul si Beneficiarul sunt denumiti impreuna Partile.

2. Definitii

2.1. Serviciu de geolocalizare – serviciu tehnic care permite transmiterea automata si periodica a pozitiei geografice a aparatului de tip slot machine.

2.2. Modul SAS – modul de comunicare existent in aparatul de tip slot machine, care, prin actualizare software, permite functia de geolocalizare.

2.3. CyberPlatform GeoTrack – platforma software prin care Beneficiarul vizualizeaza locatia aparatelor, gestioneaza geofencing, primeste alerte si genereaza rapoarte.

2.4. Antena de geolocalizare – componenta hardware necesara activarii functiei de geolocalizare a modului SAS, furnizata de Prestator.

3. Obiectul Contractului

3.1. Prezentul Contract are ca obiect furnizarea de catre Prestator a serviciului de geolocalizare pentru aparate de tip slot machine, prin utilizarea modului de comunicare SAS existent in echipamentele Beneficiarului.

3.2. Serviciul este operat prin intermediul CyberPlatform GeoTrack si include activarea, monitorizarea si mentenanta functiei de geolocalizare.

4. Descrierea solutiei tehnice

4.1. Geolocalizarea se realizeaza prin intermediul modulului SAS, prevazut cu tehnologie integrata de localizare, permitand determinarea pozitiei echipamentului in scopuri operationale, de control si conformitate.

4.2. Pentru activarea functiei de geolocalizare sunt necesare urmatoarele operatiuni tehnice obligatorii:

- actualizare software de la distanta (update de firmware) a modulului SAS;
- instalarea unei antene dedicate.

4.3. Antena necesara functiei de geolocalizare este furnizata de CyberTeam Solutions, iar costul acesteia este suportat integral de Prestator, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.

4.4. Instalarea antenei se realizeaza fara modificari constructive, prin:

- indepartarea capacului carcasei modulului SAS;
- conectarea antenei la conectorul dedicat;
- remontarea capacului carcasei.

4.5. Antena ramane in intregime in interiorul carcasei modulului SAS.

4.6. Operatiunile de mai sus reprezinta conditii esentiale pentru functionarea corecta a serviciului.

5. Mentenanta si suport

5.1. Prestatorul furnizeaza servicii de mentenanta tehnica, care includ:

- suport software pentru modulul SAS;
- monitorizarea functiei de geolocalizare;
- actualizari si corectii tehnice, dupa caz.

5.2. Mentenanta se presteaza pe toata durata in care serviciul este activ si achitat.

6. Pret. Facturare. Plata

6.1. Costul serviciului de mentenanta pentru geolocalizare este de 2 EUR / aparat / luna, fara TVA.

6.2. Facturarea se face lunar, in avans, in RON, la cursul BNR din data emiterii facturii, cu aplicarea TVA conform legislatiei fiscale in vigoare.

6.3. Scadenta este de 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, daca Partile nu convin altfel.

7. Obligatiile Beneficiarului

7.1. Beneficiarul asigura accesul la echipamente pentru realizarea update-ului software si instalarea antenei.

7.2. Beneficiarul utilizeaza serviciul conform destinatiei si instructiunilor Prestatorului.

7.3. Beneficiarul ramane responsabil pentru indeplinirea obligatiilor legale fata de autoritatile competente.

8. Fara instalare. Montajul/instalarea in sarcina Beneficiarului

8.1. Partile convin expres ca prezentul Contract nu include servicii de instalare sau montaj la locatie, decat in situatia in care acestea sunt contractate separat, in mod expres, in forma scrisa.

8.2. Beneficiarul realizeaza instalarea pe propria raspundere, conform instructiunilor furnizate de CyberTeam Solutions.

8.3. CyberTeam Solutions poate acorda asistenta la distanta (remote), in masura in care aceasta este inclusa in serviciile de mentenanta aferente pachetului comercial acceptat de Beneficiar.

9. Cerinte functionale minime

9.1. Sistemul de geolocalizare (modul SAS + CyberPlatform GeoTrack) este destinat sa permita, ca nivel minim operational:

- afisarea pozitiei aparatului (harta si/sau adresa);
- coordonate gps (latitudine/longitudine);
- alerte pentru miscare in afara perimetrului de geofencing configurat;
- alerte pentru decuplarea alimentarii;
- alerte pentru intreruperea comunicatiei.

9.2. Frecventa transmiterii datelor se configureaza in functie de starea mijlocului de joc (alimentat, nealimentat, tranzit), conform cerintelor aplicabile si configurarilor tehnice stabilite de Prestator.

9.3. CyberPlatform GeoTrack asigura, la nivel minim:

- acces controlat pe baza de utilizatori;
- jurnalizare si audit al actiunilor;
- retentie log-uri conform politicilor interne;
- export de rapoarte;
- transmitere alerte prin e-mail;
- integrare API, daca aceasta este inclusa in pachetul comercial acceptat.

10. Suspendarea serviciului

10.1. In cazul neachitarii sumelor scadente, Prestatorul are dreptul sa suspende serviciul dupa notificare prealabila de 3 zile lucratoare.

10.2. Reluarea serviciului are loc dupa achitarea integrala a sumelor restante.

11. Proprietate intelectuala

11.1. CyberTeam Solutions pastreaza toate drepturile de proprietate intelectuala asupra software-ului, platformei CyberPlatform GeoTrack, API-urilor, documentatiei, configuratiilor standard si actualizarilor acestora.

11.2. CyberTeam Solutions acorda Beneficiarului o licenta neexclusiva, netransferabila si nesublicentiabila pentru utilizarea CyberPlatform GeoTrack, exclusiv in scop intern, pe durata Contractului si cat timp abonamentul este activ si achitat.

11.3. Beneficiarul nu are dreptul sa copieze, modifice, decompileze, dezasambleze, reverse-engineer sau sa puna la dispozitia terților software-ul, API-urile sau documentatia, fara acordul scris prealabil al CyberTeam Solutions.

12. Raspundere. Limitari

12.1. CyberTeam Solutions raspunde exclusiv pentru prejudicii directe, dovedite, cauzate de culpa sa exclusiva, in limitele permise de legislatia aplicabila.

12.2. CyberTeam Solutions nu raspunde pentru indisponibilitati, erori sau intreruperi cauzate de:

- operatori de internet sau telecomunicatii;
- acoperire insuficienta a retelelor;
- lipsa alimentarii electrice;
- lipsa conexiunii la internet;
- instalare neconforma realizata de Beneficiar sau de terti;
- utilizare neconforma a sistemului;
- cazuri de forta majora.

13. Durata. Incetare

13.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii si este valabil pentru o perioada initiala de 12 (douasprezece) luni. Contractul se reinnoieste automat pentru perioade succesive de cate 12 (douasprezece) luni, daca niciuna dintre Parti nu notifica in scris intentia de incetare cu cel putin 30 (treizeci) zile calendaristice inainte de expirarea perioadei contractuale in curs.

13.2. Serviciile de mentenanță se reînnoiesc automat de la luna la luna pe durata Contractului, dacă Beneficiarul nu notifică în scris încetarea acestora cu cel puțin 30 (treizeci) zile calendaristice înainte.

13.3. Rezilierea pentru neexecutare: oricare Parte poate declara rezilierea Contractului prin notificare scrisă, acordând un termen de remediere de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare. În lipsa remedierii integrale în termenul acordat, rezilierea operează de plin drept, fără intervenția instanței.

13.4. Oricare dintre Parti poate denunța unilateral prezentul Contract, fără a fi necesară invocarea unui motiv, numai după împlinirea unei perioade minime de 12 (douasprezece) luni de la data intrării în vigoare a Contractului, prin transmiterea unei notificări scrise celeilalte Parti, cu un preaviz de cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data încetării efective.

13.5. Încetarea prezentului Contract, indiferent de formă sau cauză, nu afectează obligațiile contractuale născute anterior datei încetării efective, chiar dacă scadența acestora este ulterioară. Aceste obligații rămân în sarcina Partilor până la executarea lor integrală. Clauzele privind plata sumelor datorate, proprietatea intelectuală, confidențialitatea, limitarea răspunderii și soluționarea litigiilor vor supraviețui încetării Contractului.

13.6. Prin excepție de la prevederile art. 13.4, Contractul poate înceta înainte de împlinirea duratei minime contractuale exclusiv în situația în care, ulterior semnării, intervin modificări legislative sau de reglementare care au ca efect retragerea, suspendarea ori imposibilitatea menținerii licenței de organizare a jocurilor de noroc a Beneficiarului. Încetarea operează numai cu condiția notificării scrise a celeilalte Parti și a prezentării documentelor oficiale emise de autoritatea competentă. Pierderea, suspendarea sau neprelungirea licenței din motive imputabile Beneficiarului nu constituie motiv de încetare anticipată.

14. Forta majora

14.1. Forta majora exonerează partea afectată de răspundere, conform legii, cu notificarea celeilalte Parti în termen de 10 zile de la apariție.

15. Legea aplicabilă. Litigii

15.1. Contractul este guvernat de legea română.

15.2. Litigiile se soluționează amiabil, iar în caz de esec, de instanțele competente din România.

16. Dispoziții finale

16.1. Orice modificare a prezentului Contract se face numai prin act adițional scris, semnat de ambele Parti.

16.2. Prezentul Contract se semnează în două exemplare originale sau în format electronic, fiecare având aceeași valoare juridică.

Prestator

S.C. CyberTeam Solutions S.R.L.

Nume: Paraleste Radu

Semnatura:



Data: 09.03.2026

Beneficiar

S.C. SmartFlix S.R.L.

Nume: George Florin Popa

Semnatura:



Data: 09.03.2026